

מסורת הש"ס

[illegible]

הגהות הב"ח

המים:

מוסף רש"י

[illegible]

הכל שוחטין פרק ראשון חולין

כו.

עין משפט
נר מצוה

צו א מיי פ"ז מהל' מעשר שני וגטע רדיוני הל"ו:

מקואות הל"י
הל"י רמח
ש"ע יו"ד ס' רא קעיף
כג:

טומאת אוכלין
הלכה כד:

שיטה מקובצת

ת המקהה ואינו נקח. נ"ב
 א בקצת פירושים פוסל
 ת המקהה ולבני מעשר
 מי הראלי וחזותו וטעמא
 יא אינו נקח בכסף וכו';
 נ משום דיש להם מראה
 ים והכא נמי: ג] ההואיל
 איכא שלשה לוגים מראה
 ים פסלי: ד] זה וזה
 שום דדלמא זה סופרו
 רבנן שפא' ה] ההואיל
 יאמרו זה הלשון:

רבינו גרשום

[illegible]

בשהחמיין מחלוקת. לאו דוקא בשהחמיין אלא כיון שסופו להחמיין אע"ג דלא החמיין כדלמך בסמוך וזרדלי ייין חשיב לר' יהודה מדנקח בכסך מעשר ואפילו יש צו ג' לוגין מים מלכד היין אינו פוסל את המקוה (א) כי היכי דנחשבינן המים כפרי להיות נקחים בכסך מעשר לענין מקוה נמי נחשבים כפרי ולא פסלי ליה ואין לומר הא דנקחין משום דהוו כקנקן שנקח אגב היין (ב) לא דמי דעל ידי הקנקן משומר היין אבל דחשיב שנתמד אין נקחין אלא משום דחשיב כיון לפי שיש בה טעם כמו יין מוזג ואפילו למאן דתנא חסר קוטרוב דירשא בטעמא דמיינין בסמוך הא שלש לוגין של מים פסלי ליה לא דמי דהתם ליכא טעמא דחמררא אלא חוותא לצד ולא חיישינן בחוותא כיון דליכא טעמא אבל הכא דליכא טעמא חמררא מוגא איקרי והיכא דלא החמיין חשיב ליה כודאי מים מדפוסלין את המקוה דספק מים שטוינין למקוה כשר: **ומתני' רבי יהודה היא.**

והא' ללא מוקי פלוגמיה' צלע
החמין וממעיין כרען משום דלף
רבי יהודה היה פטור בלא החמין:
דלמא אי שבקיה הוה מחמין.
לאו אלן נקטין בכסף
מעשר פרי' דצדין הוא דלן נקטין
מספק ללא אפסול את המקוה פרי'
דמספק אן לפסול דתניא בתוספמאי
מקוה שהניחו ירקן וצא ומלא מלא
כשר מפני שהוא ספק מים שאובין
למקוה וכן מוכח בצמה משניות:
משיבין

רַבָּה אָמַר הָאֵל מִן רִבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי הוּא. רַבָּה כֹּה נֹמֵר שֶׁחֲפִיזֵי שִׁיר מִמֶּנּוּ כְּכֹס וְהַחֲמִין חֲשִׁיד מִיֵּם כֹּל זְמַן שֶׁלֹּא הַחֲמִין לִפְסֹל אֶת הַמְּקוֹה כְּרִבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי דִּלְמָר שֶׁלֹּשָׁה לִגּוּין מִיֵּם חֹסֵר קוֹרְטוּב שָׁפֵל לְחֹזֶק קוֹרְטוּב חֲלַב חֲשִׁיד כְּמִיֵּם לְפֻסֵּל אֶת הַמְּקוֹה לֹא חִיּוֹן לִגְמָרִי וְחֹתוּמָה מִיֵּא וְהֵכָא נִמְי טַעְמָהּ וְחֹתוּמָה מִיֵּא וּלְפָּ עִ"ג לֵאלָא דְמִי לְגִמְרִי דִּהֲתֵם אֲזִיזוּ חֲלַב אִין סוּפוּ לִהְיוֹת צו טַעַם חֲלַב וּגִם לֵאלָא הִיֵּה נִקָּח בְּכִסְף מַעֲשֵׂר אֲבָל הֵכָא סוּפוּ שִׁיְהִיֵּה צו טַעַם יִין כְּשִׁחְמִין וְהִמֵּיִם עֲלֵמֵם נַחֲשָׁדִים יִין לִהְיוֹת נִקְחִים בְּכִסְף מַעֲשֵׂר כְּדִלְמָר צִיּוּרִינִן (דף ס:) בְּצִכֵּר לְרִבּוֹת תַּמֵּד מִשְׁחִימִין מִ"מ מִדְּקֵדֵק רַבָּה כִּיּוֹן לִפְלִיטוֹ חֲלַב עֲלֵמִזוּ נַחֲשָׁד כְּמִיֵּם לְהִסָּלֵם שִׁיעוֹר שֶׁלֹּשָׁה לִגּוּין לִפְסֹל אֶת הַמְּקוֹה הִ"ה דִּהֲכָא הוּא פֻּסֵּל אֶת הַמְּקוֹה אֲע"ג דְּסוּפוּ לִהַחֲמִין כִּיּוֹן דִּהֲשַׁתָּא מִיֵּהָ טַעְמָהּ וְחֹתוּמָה מִיֵּא: **וְטַעְמָהּ** וְחֹתוּמָהּ **דְּהָא** "רַבִּי יְנָהוּא. אֲע"פ שֶׁלֹּא הוֹכִיר רִבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אֵלֶּא חֹתוּמָה מִ"מ מִיֵּא שֶׁלֹּא הִיֵּה יֵא: יוֹכֵן וּלְכָן נִקָּט רַבָּה טַעְמָהּ וְחֹתוּמָהּ וְדִפְשִׁיטוֹ דִּיין לָבֵן שֶׁהִיֵּה דוֹמֶה לְמִיֵּם לֵאלָא הִיֵּה פֻּסֵּל אֶת הַמְּקוֹה וְאִפְּלִיז מוּזוֹב בְּג' לִיּוֹגִים מִיֵּם וְהָא דִּלָּא נִקָּט רִבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי הַכֵּל הוֹלֵךְ אַחֲרֵי הַטַּעַם וְהַמְרָאֵה לְמֵאֵן דְּגִרִּים צִרִּים מְכּוּת (דף ע"א:) חֹסֵר קוֹרְטוּב דִּמְשַׁמְעָה הָא יֵשׁ בִּג' לִגּוּין פֻּסֵּל אֶת הַמְּקוֹה וּלְפָּ עִ"ג דִּמְרָאִין יִין וְכֹא רִבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי לְחֹלּוֹק גַּם עַל רִשָּׁא וְלוֹמַר דִּלָּין פֻּסֵּל כִּיּוֹן שִׁישׁ צו מְרָאֵה יִין אֲע"פ שִׁישׁ צו טַעַם מִיֵּם לֵכָךְ לֹא הוֹכִיר טַעְמָהּ אֲלֵא מְרָאֵה וְלִמְאֵן דִּלָּא גִרִּים צִרִּישָׁא חֹסֵר קוֹרְטוּב דִּהֲשַׁתָּא לֹא "קֵא"ר יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אֲלֵא אֲסִיפָּה נִקָּט מְרָאֵה לְמִימַר דִּצִּין צִרִּישָׁא צִין בְּסִיפָּה הוֹלֵךְ אַחֲרֵי הַמְרָאֵה לְמִימַר כִּי הִיֵּיִם "לְמִדּוּהָ לֵבֵר צִרִּישָׁא דְּלֹאִלִּין אַחֲרֵי הַמְרָאֵה אֲוִדִי לֵימָּה נִקָּט צִרִּישָׁא דְּלֹאִלִּין כִּיּוֹן טַעְמָהּ וְמְרָאֵה: **וּפְרִיגָא** דְּר' אֲלֵעָזָר דִּאֲמַר ר' אֲלֵעָזָר הֲבֵל מוֹרִידִים בְּנִי, וְאִת' אֲמַאי פְּלִיג הָא אֲמַי שְׁפִיר כְּרַב נַחְמֵן דִּהֲכִי קֵאֲמַר

אע"ג דר' יהודה מחייב צומענער משהחמין חו ספסוף להחמין מודה
לדין מפרישין עליו מתמיד אחר אלף א"כ החמין זה וזה משום
ז' לנלמא זה סופו להחמין וזה אין סופו להחמין והוא ליה כו' וי"ל דלכל
קולמר דפלגי דמשמע הלשון דמורו בין רבנן צין כרי יהודא שאפילו
רבנן יואמרו זה הלשון שאין מפרישין עליו ממנוס אחר אלף א"כ
החמין אבל החמין מפרישין ורב נחמן דמוקי פלוגמיהו צהחמין
סבר פטרי רבנן אפי' החמין: **התמיד עד שלא החמין משיקין**
בבמים וטוהר משהחמין אין משיקין בבמים. וז"ל לרב נחמן דחסי ליה
פירי צספסוף להחמין אע"ג דלא החמין כמאן לא כרבי יהודה ולא כרבנן
וי"ל ט' (ספסוף) עד שלא החמין דהכל אין סופו להחמין דשטיר ממנו
צבוס ואלא החמין כדפרישי לנל עד שלא החמין דמשיקין:
הכל

יין פג.) :

מש"קו

בשהחמין מחלוקת. אבל בשלל החמץ רבי יהודה מודה ללוא פירה הוא ורבנן אפילו בששהחמץ פליגי: **ומתניין רבי יהודה היא.** ובשלל החמץ לא צעי רב נחמן לאוקמי לפלוגמיהו ותיקום מתניין כרבנן דקסבר ר"ג דקיון דכשלא מלא אלא כדי מדתו קא מיירי אי לא החמץ לא מחייב עליה רבי יהודה: **קנה מעשר.** ומי שהמעות צדו יכול ללכלו חוץ לירושלים מפני שנתחללו על התמד דלילו לא החמץ הוו הכי מעות קיימי בקדושהיהו צדי המוכר: **איגלאי מינחא.** כד שעת לקיחה פירא הוה דנכנס בהם אש המחרננים אלא שצדין לא נגמר וסילול מעליה הוה שאס לא היה יין שחרננים לא היה מחמץ לעולם: **אלא מתניין דקסני.**

לא החמיץ אין נקח בכסף מעשר ומשמע דליתא לקיחה והדמים קדושים ביד המוכר: **דלמא אי שצקיה הוה מחמיץ.** היכא דליתיה קמן נחיל בתר רובא ורובא מחמיץ אן ומדקתני רובא נקח ופוסל ש"ס כל כמה דלא החמיץ אע"פ שעמיד להחמיץ הויא שעתא מיהא לאו פירא הוא ולא הוי חלוז: **כששיר ממנו.** מוכר זה בכוס ולא החמיץ: **ט רבא אמר.** מתניתין דקמי זילעז שלא החמיץ פוסל את המקוה ואינו נקח בכסף מעשר ואע"ג דפירא הוה ר' יוחנן בן גורי היא. דליל בתר חוותא ואמר קורטוב חלב משלים לג' לוגים לפסול מקוה משום דש' פלו מרחא פסול והכא נמי אע"ג דפירא הוה עד שלא החמיץ הואיל וחזותיה מיא פוסל את המקוה

וּבְגֵי מַעֲשֵׂר מִי הוֹלִיךְ וְחוֹמוֹתָיו וְטַעֲמָה מִמֶּה חִיּוֹ נִקְחָה^א וְיָרֵךְ נַחֲמָן
לְדַמְרָא דְלִאֲמֵרִי קוֹרְטוּב חֲלָב לֹא מַשְׁלִים לְפָסְלוֹ אֶת הַמִּקְוֶה וְאָף
ע"ג^ב פִּירָא הוּא לֹא פְסָלוֹ וְיֵשׁ הוּא וְהֵכָּה נִמִּי אַע"ג^ג דְּחוֹמוֹתֵיהּ מִיֵּא הוֹלִיכֵהּ
וּפִירָא הוּא לֹא פְסָלוֹ מִקְוֶה וְיֵשׁ מַעֲשֵׂר מִמֶּה נַחֲמָן^ד לֹא פְסָלוֹ. לְדַע"ג^ה
לְדִיכָא שְׁלֹשָׁה לִגְוִין שְׁלֹמִים כִּינִי דְחוֹמוֹתָיו נִקְחָה^ו מִסְּפִלִי: **שְׁלֹשָׁה**
נוּגִין חֹסֶר קוֹרְטוּב שֹׁנֵל לְסוּק קוֹרְטוּב חֲלָב. שְׂאִינִי דוּחָה אֶת מִרְחָה
הַמִּים: **וּמִרְחָיִן כִּמְרָחָה מִים**. כִּינִי לְדִיכָא שִׁיעוּרָא בְּמִיָּא לֹא פְסָלִי
דְּרִבְנָן תִּרְמֵי צִעוּ שִׁיעוּרָא וְחוֹמוֹת: **הֵכָּל הוֹלֵךְ אַחֵר הַמִּרְחָה**. דְּכִי
הֵיכִי לְדֹאֲלֵת בְּרִישָׁא בְּתֵר חוֹמוֹת וְאִמְרַת לֹא פְסָלוֹהּ סִיפָא מִמִּי וְיֵלִי
בְּתֵר חוֹמוֹת וְאִינֵה פְסָלוֹהּ: **לֹא א"ר וְיִחְנֵן כו'**. רַבָּה הוּא דְמַסְמִים לֵה
לְמִילְתֵּיהּ דְּלוּקִי מַתְנִיתִין כְּרִבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי: **וְהֵכָּה נִמִּי**. דְּתַמְדַּע עַד
שָׁלַח הַחֲמִיץ וְאַע"פ^ז שַׁעֲמִיד לִהְיָמֵן וְהִשְׁתַּת פִּירָא הוּא הוֹלִיךְ וְחוֹמוֹתֵיהּ
מִיֵּא פְסִיל מִקְוֶה וְאִינוּ נִקְחָה וְרַב נַחֲמָן כְּרִבְנָן דְּלֹא ע"ג^ח דְּחוֹמוֹתֵיהּ מִיֵּא
לֹא פְסִיל דְּמִרְחָה צִעִינִי פְסָלוֹ מִקְוֶה^ט [שְׁלֹשָׁה נִקְחָה וְלִעֻנִי חוֹמוֹת] וְלִעֻנִי מִיֵּא
נִקְחָה דְּלִפְרִירָא קִפְדִּי רַחֲמָנָא וְהֵא פִירָא הוּא וְהֵכָּה לֹא צִעִי תִרְמֵי. וְכִי
מֵהֶסֶם^י [מֵשׁוֹס דְּרִישָׁא מִשְׁמַע דְּאִזִּיל בְּתֵר חוֹמוֹת וְסִיפָא מִשְׁמַע דְּלֹא
אִזִּיל בְּתֵר חוֹמוֹת] וְנִרְחָה צִעִי דְּרַבָּא חֹסֶר קוֹרְטוּב מִי בְּרִישָׁאֵיהּ מִי
וּמִשׁוֹס לְדִיכָא שִׁיעוּרָא אֲחֵר תַּנָּה קִמָּא לֹא פְסָלוֹהּ אֲבָל שְׁלֹשָׁה לִגְוִין
שְׁלֹמִים אֲפִילוּ מִרְחָיִן כִּמְרָחָה יֵין פְסִילִי דְּרִבְנָן לֹא קִפְדִּי אֲחוֹמוֹת כִּלְלָא
וְהִשְׁתַּת מִתּוֹקְמָנָה שְׂפִיר דְּרַב נַחֲמָן^{יא} [דְּאִזִּיל בְּתֵר צִסּוֹק אָף ע"ג^{יב}
דְּהִשְׁתַּת חוֹמוֹת מִיָּא דְּלִאֲמֵר כַּת"ק דְּלֹא אִזִּיל בְּתֵר חוֹמוֹת וְיֵבֵא דְּלִאֲמֵר
כַּר"ן] (דְּלִאֲמֵר כְּרִבְנָן) וְהִכִּי אֲמַרְיִין בְּפִרְקָא דְּמַכּוֹת [ד.]. אֲלִיבָא דְּרַבָּא
דְּחֹסֶר קוֹרְטוּב צִעִינִי בְּרִישָׁא וְיִת"ק אָף וְיֵא אָף וְיֵא קִלְמֵר וְיֵא דְּרַבָּא
כִּן נִרְי אֲרִישָׁא נִמִּי פִלְיָא וְחִתָּא לְמַיִר דְּלִפְרִירָא שְׁלֹשָׁה לִגְוִין שְׁלֹמִים
וּמִרְחָיִן כִּמְרָחָה יֵין לֹא פְסִילִי וְכִסְפָּא אָף ע"ג^{יג} לְדִיכָא שְׁלֹשָׁה לִגְוִין
שְׁלֹמִים מִים הוֹלִיךְ לְדִיכָאֵם מִרְחָה מִים פְסָלִי: **וּפְלִיגָא דְר' אֲלֵעֶזֶר**.

הא דאמר דר נחמן עליי דשהחמיץ מחוקקת פניגא אדרי אלוני:
הכל מודים. אפילו רבי יהודה: שאין מפרשין עליו ממקום אחר.
 מממד אחר: אלא א"כ החמץ. תמד זה שאוב צא ליהודא ולהפריש
 עליו ממקום אחר. ומדקאמר ר' אלעזר אליבא דרבי יוחנן דאין
 מפרשין עליו ממקום אחר ממדל דמחייב ליה רבי יהודה בלא החמץ
 ויחא רבי אלעזר לאשמועינן דעד כאן לא מחייב ליה רבי יהודה
 אלא מיניה וזיה אכל ממקום אחר אפילו הוא כיוצא בו שלא לחמץ
 החמץ לא שמא זה עמד להחמץ והוי פירא וזה אין עמד להחמץ
 וקא מפרש מן הפסוק על החיזב אף מן החיזב על הפסוק והמפרש
 מן הפסוק על החיזב אורכ טבל שהרי אין שם מעשר חל על המעשרותיו
 שאינו ראוי לכן ונחא שלא נתקן זו שהפריש עליו והמפרש חל על המעשר
 הפסוק ומאכל טבל לכהן שהרי אין שם בתרומה חל עליו כיון שזה שהוא
 מפרש עליו א"כ לכן נמצא שנותן לו מטבל זה החיזב בתרומה ומאכליו